МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2023 оны 06 дугаар сарын 16 №01/13 Улаанбаатар хот

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ
АХУЙН ГАЗРЫН ДАРГА Ж.НАРАНБОЛД ТАНАА

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын 2 дугаар багийн иргэн А.Буянхишигт Комисст хандан ирүүлсэн гомдол болон тайлбартаа "... Миний бие Дорноговь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн Б/23 дугаар тушаалаар Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтнээр, 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн Б/01 дугаар тушаалаар Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний албаны даргаар тус тус томилогдсон төрийн жинхэнэ албан хаагч юм. Байгууллагын даргын ёс зүйгүй байдал, хууль үл дээдлэх байдалтай нь эвлэрч чадалгүй өөрийн үзэл бодлыг чөлөөтэй илэрхийлсэн үйлдэлдээ ялгаварлан гадуурхагдаж, удаа дараа хууль бус сахилгын арга хэмжээ авагдаж, сэтгэл зүйн дарамтад орж, 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн Б/26 тоот тушаалаар 2,5 сартай жирэмсэн байхдаа хууль бусаар ажлаасаа халагдсан. Дорноговь аймгийн Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн 115ШШ2019/0017 дугаар шийдвэрээр сахилгын шийтгэл ногдуулсан Б/20, ажлаас халсан Б/23 тоот тушаалууд хүчингүй болсон. Энэхүү шийдвэрт аль ч тал нь гомдол гаргаагүй бөгөөд хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэр юм. Дээрх шүүхийн шийдвэрээр миний төрийн албанд ажиллах эрх сэргэсэн хэдий ч өнөөдрийг хүртэл буюу 4 жил гаруй хугацаанд миний хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөж ажлын байргүй байна. Би хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдсөн дээрх хугацаанд өөрийнхөө эрхийг хамгаалахын тулд нийт 7 байгууллагад 26 өргөдөл гаргаж, нийт 23 албан тушаалтануудтай 70 орчим удаагийн уулзалтыг хийсэн боловч үр дүнд хүрээгүй. Мөн түүнчлэн миний хувийн мэдээлэл алдагдаж, тухайн байгууллагын ажилтнууд миний хажууд өөрийн минь тухай элдвээр ярих, үл тоох, хүлээж авахгүй байх, төвөгшөөх, илт хайхрамжгүй хандах, албан бичгийн хариуг гардуулахдаа ил, задгайгаар ямар ч хамаагүй хүнээр хүргүүлэх зэрэг маш олон төрлийн дарамт, нөлөөллийг байнга үзүүлж байна. Мөн нийгмийн харилцаанаас тусгаарлаж ганцаардуулж, цаашлаад өөрийн нэр төр, гэр бүлийн болон үр хүүхдүүдийн минь эрхийг давхар зөрчсөн. Энэ хугацаанд хөдөлмөрлөх эрхээ хамгаалуулахаар харьяалах газар бүрт хандаж, өргөдөл гомдол гаргасаар тэмцэж ирсэн. Иймд миний хөдөлмөрлөх эрхийг сэргээж өгнө үү", мөн нэмэлт тайлбартаа "2018 оноос хойш Захиргааны хэргийн шүүх, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, аймгийн Засаг дарга, Төрийн албаны зөвлөлд хөдөлмөрлөх эрхийн асуудлаар хандаж шийдвэрлүүлж чадахгүй өнөөдрийг хүрлээ. Ажлын байраар хангагдах хүсэлтэй бөгөөд урьд эрхэлж байсан ажил албан тушаалд эргүүлэн тогтоолгох гэх үг үсэгнээс шалтгаалж хөдөлмөрлөх эрх зөрчиж байна. Дорноговь аймгийн Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээр маргаан бүхий захиргааны акт хүчингүй болсон тул ажилдаа орох талаар удаа дараа ХХААГ-ын даргад хандсан боловч шүүхийн шийдвэрт ажлын байраар ханга гэсэн үг үсэг байхгүй гэх шалтгаан хэлдэг. Тэгвэл ажлаас халагдсан тушаалаа авъя гэхэд тушаал гаргаж өгөөгүй" гэжээ.

150060019

Комисс гомдлын мөрөөр ажиллагаа хийж, хавсаргаж ирүүлсэн болон холбогдох байгууллагаас гаргуулан авсан баримт материалд дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. А.Буянхишигт нь Дорноговь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт 2016 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн Б/26 тоот тушаалаар Жижиг, дунд үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтнээр, 2017 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн Б/01 тоот тушаалаар Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний албаны даргаар томилогдон ажиллаж байсан бөгөөд Дорноговь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн "Б.Буянхишигтэд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай" Б/20, 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн "А.Буянхишигтийг ажлаас чөлөөлөх тухай" Б/26 дугаар тушаалаар арга хэмжээ тооцогдож, ажлаас чөлөөлөгджээ.
2. Иргэн А.Буянхишигт дээрх шийдвэрийг эс зөвшөөрч Дорноговь аймгийн Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан бөгөөд тус шүүхийн 2019 оны 07 дугаар сарын 22-ны өдрийн 115/ШШ2019/0017 дугаар шийдвэрээр нэхэмжлэгч А.Буянхишигтийн нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж Дорноговь аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн "Б.Буянхишигтэд сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай" Б/20, 2018 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн "А.Буянхишигтийг ажлаас чөлөөлөх тухай" Б/26 дугаар тушаалуудыг хүчингүй болгож шийдвэрлэсэн байх бөгөөд шийдвэрийн үндэслэх хэсэгт "... нэхэмжлэгчийн "чөлөөлөгдөх хүсэлт нь миний сайн дурын хүсэл зориг биш байсан" гэх тайлбар үндэслэлтэй бөгөөд улмаар маргаан бүхий захиргааны актын улмаас нэхэмжлэгчийн төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхлэх хууль ёсны ашиг сонирхол зөрчигдсөн гэж үзэх үндэслэлтэй байх тул уг захиргааны актыг хүчингүй болгуулах шаардлагыг хангаж шийдвэрлэх нь зүйтэй" гэж үзсэн байна. Өөрөөр хэлбэл А.Буянхишигтийн албан тушаал, төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн харилцаа сэргэж, хэвийн үргэжлэх нөхцөл бүрдсэн байна.

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 23 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Хүн бүр хөдөлмөрлөх, ажлаа чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн шударга, аятай нөхцөлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй", Монгол Улсын Үндсэн хуулийн арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх заалтад "Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна" гэж тус тус заасан.

Шүүхийн шийдвэрт "ажлын байраар ханга гэсэн үг, үсэг байхгүй" гэх шалтгаанаар иргэн А.Буянхишигтийг эрхлэж байсан ажил, албан тушаалд томилохгүй байгаа нь хууль зүйн үндэслэлгүй бөгөөд Төрийн албаны тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.3 дахь заалтад "төрийн байгууллага өөрчлөн байгуулагдсан (нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх), эсхүл зохион байгуулалтын бүтэц нь өөрчлөгдсөн боловч төрийн албан хаагчийн албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүрэг хэвээр хадгалагдан үлдсэн бол түүнийг уг албан тушаалд нь үргэлжлүүлэн ажиллуулах"-аар заасан болно.

Төрийн албаны тухай хуулийн дээрх "... хэрэв тухайн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх албан тушаал (ажлын байр)-ын орон тоо цөөрсөн бол уг албан тушаалыг эрхэлж байсан албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээ, мэдлэг, ур чадвар, ажлын дадлага, туршлага зэргийг нь харгалзан тухайн албан тушаалд тавигдах нийтлэг болон тусгай шаардлагыг хамгийн илүү хангаж байгаа албан хаагчийг томилох эрх бүхий албан тушаалтан шалгаруулж авах" гэж заасан нь Үйлдвэрлэл, худалдаа

үйлчилгээний албаны даргын чиг үүргийг хэрэгжүүлж байсан А.Буянхишигт хамаарахгүй юм.

Иймд А.Буянхишигтийн төрийн жинхэнэ албан тушаал эрхлэх хууль ёсны ашиг сонирхолыг зөрчихгүй байх, ажлын байр, ажиллах нөхцөл, боломжоор хангах Шаардлагыг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн хүргүүлэв.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй”, мөн зүйлийн 28.3 дахь хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлагын дагуу арга хэмжээ аваагүй бол албан тушаалтныг албан тушаалаас нь огцруулах, хуулийн этгээдийн зөвшөөрлийг цуцлах, үйл ажиллагааг нь зогсоох саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно” гэж тус тус заасан бөгөөд шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх танилцуулгыг холбогдох баримтын хамт 14 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ДАРГА Ж.ХУНАН